



VERBINDLICHER VERMITTLUNGSVERTRAG ZUR BESCHAFFUNG EINES KRAFTFAHRZEUGS (SUCHAUFTTRAG)

§ 1 VERTRAGSPARTEIEN

Zwischen der Firma:

CAR-AGENTS, Inhaber: Maxim Lorenz, Lerchenweg 7, 93349 Mindelstetten, E-Mail: info@car-agents.de

- nachfolgend „Makler“ genannt - und dem Auftraggeber:

Herr / Frau:		Telefon:	
Straße, Haus-Nr.:		E-Mail:	
PLZ, Ort:		Ausweis-Typ/Nr.:	

- nachfolgend „Kunde“ genannt -

Zustimmung Ausweiskopie (Geldwäschegesetz / GwG):

Soweit der Makler im Einzelfall nicht gesetzlich zur Kopie des Ausweises verpflichtet ist (§ 10 GwG), stimmt der Kunde der Ablichtung (Fotokopie, Scan, Fotografie) seines Personalausweises zur Aktenführung zu:

☐ JA ☐ NEIN

§ 2 VERTRAGSGEGENSTAND & RECHTSNATUR

1. Der Kunde beauftragt und bevollmächtigt den Makler, ein passendes Fahrzeug gemäß dem in § 3 beschriebenen Suchprofil im Namen und auf Rechnung des Auftraggebers bei einem Händler oder einer Privatperson zu erwerben und/oder eine entsprechende Willenserklärung abzugeben.
2. Der Makler wird nicht Vertragspartei des vermittelten Kaufvertrags. Der Makler haftet nicht für die Mangelfreiheit des vermittelten Fahrzeugs. Etwaige gesetzliche Sachmängelhaftungs- oder Garantieansprüche bestehen unmittelbar gegenüber dem jeweiligen Verkäufer (Händler/Privat). Das wirtschaftliche Risiko sowie die finale Kaufentscheidung verbleiben beim Kunden.
3. Für diesen Vertrag gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (**AGB - Stand 02.2026**) der CAR-AGENTS.

§ 3 FAHRZEUG-SUCHPROFIL & ANFORDERUNGEN

Der Kunde definiert folgendes verbindliche Suchprofil für die Fahrzeugbeschaffung:

Hersteller:		Modell / Typ:	
Kraftstoffart:		Getriebe:	
Erstzulassung ab:		KM-Stand maximal:	
Leistung mind. (PS/kW):		Hubraum (ccm):	
HU / AU bis:		Anzahl Halter maximal:	
Wunschfarbe(n) / Lackart:		Sonstiges:	

MUST-HAVES (Pflichtausstattung):

☐		☐	
☐		☐	
☐		☐	
☐		☐	
☐		☐	

NICE-TO-HAVES (Wunschausstattung):

☐		☐	
☐		☐	
☐		☐	
☐		☐	
☐		☐	

NO-GOS (Ausschlusskriterien):

☐		☐	
☐		☐	
☐		☐	

Erklärungen zum Fahrzeugzustand:

• Unfallfreiheit zwingend erforderlich:
☐ JA ☐ NEIN | Maximal akzeptabler Umfang von Vorschäden: _____

• Gewerbliche Nutzung (z. B. Mietwagen/Taxi) akzeptiert:

☐ JA ☐ NEIN

• Re-Import / EU-Fahrzeug akzeptiert:

☐ JA ☐ NEIN

***WICHTIG (Abweichungen vom Suchprofil):** Etwaige Abweichungen des tatsächlich beschafften Fahrzeugs von den anfänglich definierten Suchkriterien gelten mit der ausdrücklichen Kauffreigabe des Kunden (in Textform) als individuell vereinbart und rechtsverbindlich genehmigt.*

§ 4 KAUFSPREIS & ZAHLUNGSABWICKLUNG

1. **Kaufpreis (Preisobergrenze):** Der Kaufpreis des Kraftfahrzeuges beträgt maximal _____ € (Brutto) zzgl. Vermittlungsprovision und Zusatzservices/Dienstleistungen gemäß Anlage A.
2. **Abnahme und Abholung:** Die Abnahme und die Abholung des Kraftfahrzeuges beim Verkäufer erfolgt:
☐ durch den Vermittler ☐ durch den Auftraggeber
Ort der Übergabe des Fahrzeuges an den Auftraggeber ist: _____
3. **Zahlungsabwicklung:** Die Zahlung des Kaufpreises an den Verkäufer erfolgt:
☐ durch den Auftraggeber direkt
☐ der Auftraggeber zahlt den Kaufpreis im Rahmen der Fremdgeldverwaltung an den Vermittler, der den Kaufpreis bei Fälligkeit in Vertretung des Auftraggebers an den Verkäufer zahlt.

§ 5 RECHTSSTELLUNG & ERMÄCHTIGUNGEN

1. Soweit der Makler bevollmächtigt wird, bindende Willenserklärungen abzugeben, bedarf der finale Kaufabschluss der vorherigen, ausdrücklichen Kauffreigabe durch den Kunden in Textform.

§ 6 LEISTUNGSPAKETE & FÄLLIGKEITEN

Der Kunde wählt folgendes Dienstleistungspaket verbindlich aus:

Wahl	Paket	Laufzeit	Preis (Brutto)	Zahlungsmodalität & Aufteilung
☐	Essential	4 Wochen	347,00 €	Auftragspauschale: 347,00 €
☐	Advanced	8 Wochen	1.247,00 €	Auftragspauschale: 347,00 € / Erfolgshonorar: 900,00 €
☐	Concierge	12 Wochen	2.497,00 €	Auftragspauschale: 347,00 € / Erfolgshonorar: 2.150,00 €

HINWEIS: Die Auftragspauschale von 347,00 € stellt die Vergütung für qualifizierte Initialleistungen dar und ist nicht erstattungsfähig.

§ 7 SONDERVEREINBARUNGEN & NEBENABREDEN

§ 8 ZUSATZSERVICES & DRITT-FREMDLEISTUNGEN

- ☐ **NEIN:** Es wurden keine ergänzenden Services vereinbart.
- ☐ **JA:** Es wurden zusätzliche Leistungen vereinbart. Diese sind einzeln in der beigelegten Anlage A aufgeführt, welche vollwertiger Bestandteil dieses Vertrags ist.

§ 9 FAHRZEUGVERWAHRUNG & RISIKOWAHL

Wird das beschaffte Fahrzeug bis zur physischen Übergabe an den Kunden auf dem Betriebsgelände des Maklers abgestellt?

- ☐ JA ☐ NEIN (Falls NEIN, verbleiben die nachfolgenden Optionen gegenstandslos).

Bei „JA“ wählt der Kunde für diese Dauer verbindlich folgende Absicherungsart (analog zu § 7 Abs. 2 AGB):

- ☐ **Option A (Regelfall / Eigene Versicherung):** Das Fahrzeug wird unmittelbar vom Kunden angemeldet oder verfügt über ein Kurzzeitkennzeichen bzw. eine gültige Ruheversicherung. Das Standrisiko ist über die Kfz-Versicherung des Kunden abgedeckt.
- ☐ **Option B (Sorglos-Paket):** Das Fahrzeug ist abgemeldet. Der Kunde bucht das kostenpflichtige Sorglos-Paket zwingend in Anlage A. Das Risiko wird über die Versicherung des Maklers abgedeckt.
- ☐ **Option C (Eigenrisiko bei fehlendem Kaskoschutz):** Das Fahrzeug verfügt über keinen aktiven Versicherungsschutz. Der Kunde trägt das finanzielle Risiko für Umwelteinflüsse, Elementarschäden oder Vandalismus ausdrücklich selbst.

§ 10 LAUFZEIT & VORZEITIGE KÜNDIGUNG

1. **Laufzeit:** Die feste Vertragslaufzeit bestimmt sich nach dem gewählten Paket (§ 6). Laufzeitbeginn, ruhende Phasen und das automatische Vertragsende ohne Verlängerung richten sich vollumfänglich nach § 8 Abs. 1 und 2 der AGB.
2. **Kündigung & Form:** Der Kunde kann den Auftrag jederzeit vorzeitig ohne Angabe von Gründen kündigen. Die Kündigung muss zwingend in Textform (z. B. E-Mail) erfolgen; ein bloßer Chat-Text (z. B. via WhatsApp) ist rechtsunwirksam.
3. **Kostenfolgen:** Bei vorzeitiger Kündigung verbleibt die Auftragspauschale als Wertersatz für bereits erbrachte Initialleistungen beim Makler, es sei denn, der Kunde weist einen wesentlich geringeren Aufwand nach. Der Ersatz weiterer Aufwendungen regelt sich nach § 8 Abs. 3 der AGB.
4. **Kündigungsschutz:** Ein in Erfüllung des Vermittlungsauftrages und in Vollmacht bereits rechtswirksam abgeschlossener Kaufvertrag bzw. eine insoweit vom Makler abgegebene Willenserklärung bleibt von einer vorzeitigen Kündigung unberührt.

§ 11 WIDERRUFSRECHT DES VERBRAUCHERS & SOFORTSTART

Dem Kunden steht ein gesetzliches 14-tägiges Widerrufsrecht zu. (Die Widerrufsbelehrung sowie das Muster - Widerrufsformular sind als Anlage B beigefügt und fester Bestandteil dieses Vertrags).

☐ **Erklärung zum sofortigen Leistungsstart:** Ich verlange ausdrücklich, dass CAR-AGENTS mit den vertraglichen Beschaffungsmaßnahmen vor Ablauf der Widerrufsfrist sofort beginnt. Mir ist bekannt, dass mein Widerrufsrecht bei vollständiger Erfüllung erlischt. Widerrufe ich vorher, schulde ich Wertersatz in Höhe der Auftragspauschale für die bereits erbrachten Initialleistungen, sofern ich keinen geringeren Aufwand nachweise.

§ 12 DATENSCHUTZRECHTLICHE EINWILLIGUNG (OPTIONAL)

Ich bin damit einverstanden, dass CAR-AGENTS mich nach Abschluss des Beschaffungsauftrages kontaktieren darf, um Inspektions-, Service- oder Fahrzeugfolgeangebote zu unterbreiten. Diese Einwilligung ist freiwillig und jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufbar.

Kontakt gewünscht via: ☐ E-Mail ☐ Telefon ☐ WhatsApp

§ 13 SCHRIFTFORM & SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Es gilt deutsches Recht. Erfüllungsort ist der Sitz des Maklers. Der Kunde bestätigt mit seiner Unterschrift, die AGB, den Fairplay-Check sowie die Widerrufsbelehrung erhalten und zur Kenntnis genommen zu haben.

Ort, Datum:

Ort, Datum:

Unterschrift Kunde (Auftraggeber)

Unterschrift Makler (CAR-AGENTS)

Anlage A: Ergänzende Services, Dritt- und Fremdleistungen

Alle Preisangaben sind verbindliche Bruttopreise inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer. Es gilt das Vorkasse-Prinzip für Fremdkosten oder die direkte Verrechnung; der Makler tritt nicht in Vorlage.

(VK = Vorkasse | VR = Verrechnung mit bereitgestelltem Budget | INCL = Inklusive im Paket | SZ = Selbstzahlung beim Drittanbieter)

TEIL 1: OPTIONALE EINZEL-SERVICES (INTERN)

Wahl	Bezeichnung der Dienstleistung	Preis	Abrechnungsart
☐	Kaufbegleitung	€	☐ VK ☐ INCL
☐	Zulassungsservice	€	☐ VK ☐ INCL
☐	HU/AU Auffrischung / Neuabnahme	€	☐ VK ☐ INCL
☐	TÜV/DEKRA-Zustandszertifikat	€	☐ VK ☐ INCL
☐	Fahrzeugüberführungsservice	€	☐ VK ☐ INCL
☐	Fahrzeugreinigung	€	☐ VK ☐ INCL
☐	Fahrzeugaufbereitung (inkl. Politur)	€	☐ VK ☐ INCL
☐	VIP-Status & Nachbetreuung	€	☐ VK ☐ INCL
☐	Zusätzliche Freikilometer	€	☐ VK ☐ INCL
☐	Spezial-Pflegeset (Motor / Fahrzeug)	€	☐ VK ☐ INCL
☐	Service-Vermittlung	€	☐ VK ☐ INCL
☐	Gebrauchtwagengarantie	€	☐ VK ☐ INCL
☐	Sorglos-Paket-Versicherung (Standzeit bei CAR-AGENTS)	€	☐ VK ☐ INCL

TEIL 2: DRITT-FREMDLEISTUNGEN (EXTERNE PARTNER)

Wahl	Beauftragte Maßnahme am Fahrzeug	Kosten	Abrechnungsart
☐	Instandsetzung:	€	☐ VK ☐ SZ
☐	Instandhaltung:	€	☐ VK ☐ SZ
☐	Pflege/Sonstiges:	€	☐ VK ☐ SZ

Ort, Datum: _____

Unterschrift Kunde

ANLAGE B: WIDERRUFSBELEHRUNG FÜR VERBRAUCHER

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (**CAR-AGENTS, Inhaber: Maxim Lorenz, Lerchenweg 7, 93349 Mindelstetten, E-Mail: info@car-agents.de**) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder eine E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart.

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

MUSTER-WIDERRUFSFORMULAR

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)

An:

CAR-AGENTS

Inhaber: Maxim Lorenz

Lerchenweg 7, 93349 Mindelstetten

E-Mail: info@car-agents.de

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über die Vermittlung zur Beschaffung des folgenden Fahrzeugs:

Gewünschtes Fahrzeug / Suchkriterien (Hersteller/Modell):

Datum des Abschlusses: _____

Name des/der Verbraucher(s): _____

Anschrift des/der Verbraucher(s): _____

Datum, Unterschrift des/der Verbraucher(s): _____

(*) Unzutreffendes streichen.

ANLAGE C: VOLLMACHT ZUM ERWERB EINES KRAFTFAHRZEUGS

Hiermit bevollmächtige ich,

Herr / Frau:		Telefon:	
Straße, Haus-Nr.:		E-Mail:	
PLZ, Ort:		Ausweis-Typ/Nr.:	

die Firma **CAR-AGENTS**, Inhaber: Maxim Lorenz, Lerchenweg 7, 93349 Mindelstetten,

Die Vollmacht erstreckt sich auf nachfolgend aufgeführtes Kraftfahrzeug:

Hersteller:		Modell / Typ:	
Kraftstoffart:		Getriebe:	
Erstzulassung ab:		KM-Stand max.:	
Leistung mind. (PS):		Hubraum (ccm):	
HU / AU bis:		Anzahl Halter max:	
Wunschfarbe(n):		Sonstiges:	

MUST-HAVES (Pflichtausstattung):

☐		☐	
☐		☐	
☐		☐	
☐		☐	
☐		☐	

Umfang der Bevollmächtigung (im Namen und auf Rechnung des Auftraggebers):

- ☐ zum Kauf: Abschluss des Kaufvertrags und Abgabe relevanter Willenserklärungen.
- ☐ zur Annahme und Abholung: Entgegennahme des Fahrzeugs inkl. ZB I, ZB II, COC und Schlüssel.
- ☐ zur Beförderung und Verwahrung: Überführung des Fahrzeugs und sichere Verwahrung.
- ☐ zur Beauftragung Dritter: Vergabe von Werkstattaufträgen, TÜV/AU oder Aufbereitung.
- ☐ zur Kfz-Zulassung: Vollumfängliche Vertretung vor der Zulassungsbehörde (An-, Ab-, Ummeldung).
- ☐ Sonstige Vereinbarungen: _____

Die Zahlung des Kaufpreises an den Händler / Verkäufer erfolgt:

- ☐ durch den Auftraggeber
- ☐ direkt durch Einschaltung des Vermittlers

Ort, Datum: _____

Unterschrift Auftraggeber